

Vigilar en alta mar

Reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia mediante un nuevo tratado sobre la biodiversidad marina

Cita

Klaudija Cremers, Glen Wright, Julien Rochette, 'Vigilar en alta mar: Reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia mediante un nuevo tratado sobre la biodiversidad marina', Proyecto STRONG High Seas, 2019.

Autores

Klaudija Cremers, Investigadora, Gobernanza internacional de los océanos, Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI)

Glen Wright, Investigador, Gobernanza internacional de los océanos, Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI)

Dr. Julien Rochette, Director del Programa de Océanos, Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI)

Diseño

Sabine Zentek, Alain Chevallier

Agradecimientos

Este informe político se basa en dos talleres de expertos sobre seguimiento, control y vigilancia (SCV) organizados por el IDDRI en el marco del proyecto STRONG High Seas, en los que se debatieron herramientas tecnológicas (julio de 2018) y opciones políticas (abril de 2019).¹ El informe completo sobre SCV se publicará a finales de 2019.

Los autores desean agradecer a los siguientes colegas por sus útiles comentarios sobre los primeros borradores del informe completo: Carole Durussel y Ben Boteler (IASS), Andrew Friedman, Julian Jackson y Peter Horn (Pew Charitable Trusts), Francisco Blaha, Samantha Emmert (Global Fishing Watch), Robin Warner (Universidad de Wollongong) y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).

Fomentado por el:



Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

en virtud de una resolución del Parlamento
de la República Federal de Alemania



Partnership for Regional
Ocean Governance

El proyecto STRONG High Seas forma parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI; www.international-climate-initiative.com/en/). El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) fomenta esta iniciativa en virtud de una resolución del Parlamento de la República Federal de Alemania.

El proyecto STRONG High Seas contribuye al trabajo de la Alianza para la Gobernanza Regional de los Océanos (PROG), una iniciativa auspiciada por la ONU Medio Ambiente, el Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), el Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) y TMG – Think Tank for Sustainability.

© STRONG High Seas 2019. STRONG High Seas, un proyecto científico independiente, es responsable del contenido de esta publicación. Este informe no refleja necesariamente los puntos de vista de las instituciones patrocinadores.

<http://www.prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas/>

© Foto de portada: Thierry Meier (219007)/Unsplash)

¹ Breves resúmenes son disponibles en <https://www.prog-ocean.org/blog/2018/08/21/workshop-results-technological-tools-for-mcs-in-abnj/> y <https://www.prog-ocean.org/blog/2019/05/15/second-expert-workshop-on-monitoring-control-and-surveillance-in-areas-beyond-national-jurisdiction/>.

Mensajes clave

- Un seguimiento, control y vigilancia eficaz (SCV) es un requisito previo para el éxito de las herramientas de gestión basadas en áreas (ABMT, por sus siglas en inglés), incluidas las áreas marinas protegidas (AMP), y puede desempeñar un papel clave en muchos aspectos de un futuro tratado de alta mar.
- Las negociaciones del tratado en curso suponen una oportunidad para reforzar y dar mayor coherencia a las normas de SCV.
- Las disposiciones sobre SCV del actual proyecto de tratado podrían fortalecerse con: reforzando las obligaciones y los principios clave del SCV; especificando un papel claro para el mecanismo de intercambio de información en la coordinación de las actividades de SCV y la creación de capacidades; y exigiendo que las propuestas de ABMT, incluidas las AMP, incorporen una estrategia de SCV.

1. Introducción

Un seguimiento, control y vigilancia (SCV) eficaz es fundamental para el éxito de las medidas de conservación y gestión del medio marino. Mientras que los Estados tienen el derecho exclusivo de gestionar los recursos marinos dentro de su jurisdicción nacional,² las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ, por sus siglas en inglés) están sujetas a un complejo mosaico de normas y reglamentos internacionales (Wright et al., 2018).³ Un SCV eficaz de estas aguas profundas y distantes constituyen un importante desafío técnico y cada vez hay más interés en saber cómo pueden aplicarse las herramientas y políticas de SCV a este vasto patrimonio mundial.

Los Estados de las Naciones Unidas (ONU) están negociando actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante (ILBI, por sus siglas en inglés) para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de las zonas marinas fuera de la jurisdicción nacional (denominado aquí "tratado de alta mar"). Este informe explora cómo las negociaciones podrían fortalecer el SCV en ABNJ y la contribución que el SCV podría hacer a la aplicación de un futuro tratado.

2 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (adoptada el 10 de diciembre de 1982, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994), artículo 56.

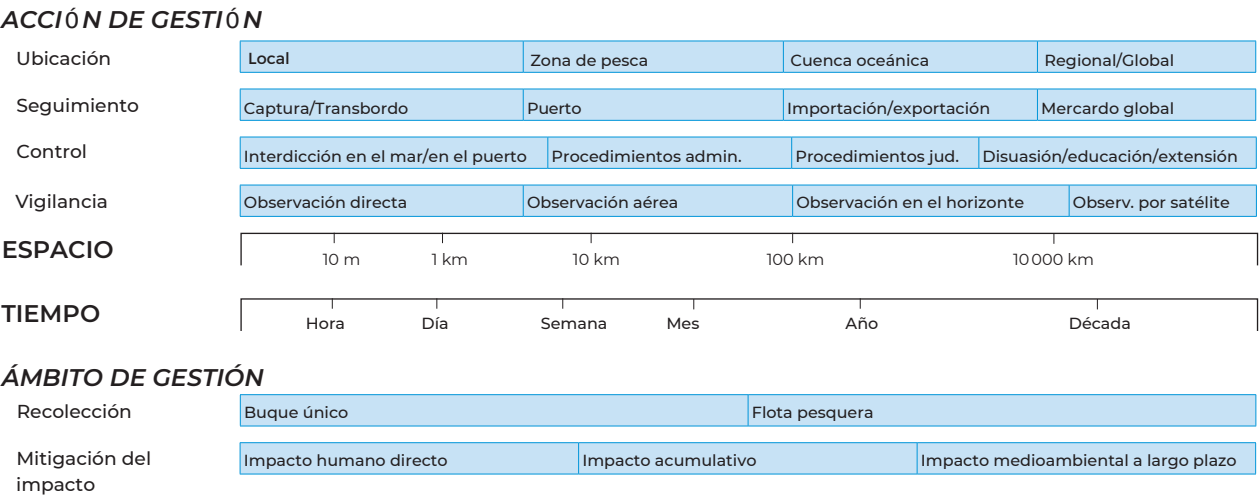
3 Las ABNJ comprenden dos zonas marinas diferentes: (i) la alta mar, es decir, la columna de agua más allá de la zona económica exclusiva (200 millas náuticas), (ii) los fondos marinos más allá de las plataformas continentales de los Estados costeros, conocidos formalmente como "la Zona".

2. Situación actual

Muchos Estados ya han acordado someterse a las obligaciones de SCV en una serie de acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes existentes (Tabla 1), complementados por directrices y normas voluntarias.⁴ Los enfoques tradicionales del SCV (como los observadores a bordo, los cuadernos de bitácora y los aviones de vigilancia) se complementan cada vez más con nuevas tecnologías y técnicas, por ejemplo, el seguimiento por satélite y el uso de "grandes datos" (Probst, 2019).⁵ Esto es especialmente cierto en el caso de las ABNJ, ya que "la vigilancia tiende a depender cada vez más de tecnologías avanzadas a escalas más grandes y largas" (Miller et al., 2013).

Aunque el conjunto de herramientas de SCV está creciendo rápidamente, no existe un enfoque de "talla única". Más bien, hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad de una determinada acción de SCV, entre ellos: objetivos, costes, fiabilidad, cobertura, seguridad y privacidad.

Figura 1. Representación esquemática de las herramientas para el SCV de las actividades pesqueras
Fuente: Miller et al., 2013.



4 Por ejemplo, las Directrices Voluntarias para la Actuación del Estado del Pabellón de la FAO que establecen diez principios, para la responsabilidad efectiva del Estado de pabellón y una serie de medidas que los Estados pueden adoptar para garantizar que los buques no realicen actividades de pesca INDNR; y el Código de Conducta para la Pesca Responsable que detalla los principios y las normas mínimas y anima a los Estados a recopilar e intercambiar datos pesqueros con otros Estados y las OROP (incluso sobre las capturas accidentales, los descartes y los desechos).

5 Véase: <https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/keeping-eye-high-seas>.

Cuadro 1. Resumen de las disposiciones existentes sobre el SCV

Herramienta	Resumen de las disposiciones
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)	- Los buques están sujetos a la jurisdicción excl. del Estado del pabellón (artículo 94); por lo tanto, la eficacia del SCV depende en gran medida de la capacidad y la voluntad de los Estados del pabellón de ejercer un control efectivo sobre los buques que enarbolan su bandera.⁶ - Los Estados son libres de pescar en alta mar (artículo 116) pero deben adoptar medidas de conservación y cooperar con otros Estados (artículo 117-20). - Los Estados deben vigilar la contaminación, publicar informes, y realizar evaluaciones de impacto cuando las actividades previstas puedan causar una contaminación sustancial o cambios significativos y perjudiciales en el medio marino (artículos 204-206). - Los Estados de los puertos pueden investigar las violaciones de las normas internacionales de descarga o de navegabilidad y adoptar medidas de ejecución (artículos 218-219).
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)	- Disposiciones generales sobre conservación y gestión. - Los Estados Parte deben vigilar el estado de la biodiversidad y los procesos y actividades que puedan tener efectos adversos significativos (artículo 7). - Obligación de regular o gestionar los procesos y actividades con efectos adversos significativos (artículo 8).
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces (ANUPP)	- Obliga a los Estados costeros y pesqueros a aplicar medidas de conservación y gestión mediante un SCV eficaz (artículo 5) y a establecer mecanismos de cooperación a través de organizaciones y acuerdos regionales de gestión pesquera (OROP/A) (artículo 10). - Los Estados del pabellón están obligados a adoptar medidas de SCV, como planes de inspección y programas de observadores (artículo 18). - Permite a los Estados abordar e inspeccionar los buques pesqueros en alta mar en determinadas circunstancias (artículos 21 y 22).
Acuerdo de cumplimiento de la FAO	- Los Estados Partes deben garantizar que los buques que enarbolan su pabellón no socavan la eficacia de las medidas internacionales de conservación y gestión. - La pesca en alta mar requiere una autorización previa y los Estados Partes deben asegurarse de que los buques cumplen los términos y condiciones de la autorización. - Los Estados del pabellón son responsables de vigilar a los buques autorizados y deben adoptar medidas de ejecución en caso de infracción.
Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP)	- Cuando una inspección proporcione al Estado del puerto "pruebas suficientes" de que un buque ha participado en actividades de pesca INDNR, debe denegar la entrada (artículo 9).⁷ - Reconoce que los países en desarrollo pueden tener dificultades para aplicar medidas eficaces del Estado del puerto y pide que se creen mecanismos de financiación y asistencia adecuados (artículo 21).⁸
Instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI)	La OMI ha adoptado una serie de medidas para prevenir, controlar y mitigar la contaminación,⁹ como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL, 1973) y el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias (Convenio de Londres, 1973).

6 Un concepto que suele denominarse "responsabilidad del Estado del pabellón". En concreto, los Estados del pabellón están obligados a garantizar el cumplimiento de las "reglas y normas internacionales aplicables internacionales" y, en caso de que los buques no cumplan, deben tomar las medidas de ejecución adecuadas, incluyendo investigaciones, la incoación de procedimientos, el intercambio de información sobre las medidas de ejecución adoptadas y la imposición de sanciones (artículo 271).

7 El Estado del puerto debe comunicar su decisión al Estado del pabellón correspondiente y, si procede, a los Estados costeros pertinentes, a las OROP y a otras organizaciones internacionales (artículos 11 y 18).

8 La FAO proporciona asistencia técnica y esfuerzos de desarrollo de capacidades para ayudar a los países en desarrollo en su implementación del AMERP: <http://www.fao.org/port-state-measures/capacity-development/ongoing-capacity-building-efforts/en/>.

9 Véase: <http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Default.aspx>.

3. Desafíos para un SCV eficaz

La adhesión a los acuerdos y normas internacionales pertinentes varía ampliamente y los procedimientos de SCV a menudo no se aplican de manera uniforme, lo que puede socavar los esfuerzos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina (Dunn *et al.*, 2018; Pitcher *et al.*, 2009). Algunos desafíos clave son:

- **Responsabilidad del Estado del pabellón:** Los Estados del pabellón son los ultimamente responsables del control de los buques de su pabellón. El compromiso con la eliminación del incumplimiento varía, mientras que algunos Estados siguen proporcionando "banderas de conveniencia" que permiten a los buques evitar las normas internacionales (Ford y Wilcox, 2019).¹⁰
- **Gobernanza:** La cooperación ha resultado difícil en un marco de gobernanza fragmentado que comprende una amplia gama de organizaciones con mandatos y miembros diferentes (Wright *et al.*, 2018). También hay lagunas en la cobertura de alta mar. Por ejemplo, la gestión de las pesquerías se ha centrado en gran medida en un pequeño número de especies de alquitrán, con una aplicación limitada del manejo basado en los ecosistemas (Dunn *et al.*, 2018; Juan-Jordá *et al.*, 2018).

- **Política basada en datos:** Los datos sólo tienen repercusión si los responsables de la toma de decisiones los recopilan, analizan, utilizan y comunican de forma eficaz para respaldar una acción sólida de cumplimiento y ejecución. Sin embargo, los protocolos de recopilación y gestión de datos varían e, incluso cuando los datos son abundantes, a menudo se carece de la capacidad necesaria para un procesamiento y análisis eficaces.

- **Coste:** La aplicación del SCV puede ser costosa y existen diferencias considerables en la capacidad y el capital disponibles para las actividades de SCV.

Aunque las negociaciones no aborden plenamente todos estos desafíos, existe una importante relación bidireccional entre el SCV y el nuevo acuerdo de alta mar: El SCV no sólo es necesario para la aplicación y el cumplimiento efectivo, sino que las negociaciones también ofrecen la oportunidad de dar mayor coherencia a las normas de SCV.

¹⁰ Es decir, un Estado de pabellón puede registrar buques a cambio de una tasa, sin ejercer un control efectivo sobre el buque. Esto es deseable para el operador del buque, ya que reduce los costes asociados, por ejemplo, los equipos de SCV, la seguridad, los seguros y la formación.

4. Principios clave para reforzar el SCV

La inclusión del SCV en un futuro tratado de alta mar podría basarse en tres principios rectores: transparencia, cooperación y coordinación, y presentación de informes.

La transparencia está vinculada desde hace tiempo a la "mejora de la rendición de cuentas, así como a la aplicabilidad, el cumplimiento, la sostenibilidad y, en última instancia, a unos resultados más equitativos" (Ardrón *et al.*, 2018). Los principios de transparencia están ampliamente reconocidos como un importante prerrequisito para la buena gobernanza y se incorporan cada vez más en los códigos de conducta y las directrices de mejores prácticas (Ardrón *et al.*, 2018), así como en el derecho y las negociaciones internacionales (Peters, 2015). Hay varias iniciativas en marcha para aumentar la transparencia de las actividades humanas en alta mar. Por ejemplo, Global Fishing Watch utiliza datos del sistema de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) y tecnologías informáticas avanzadas para rastrear los movimientos de unos 60.000 barcos de pesca comercial casi en tiempo real.¹¹

La cooperación y la coordinación en materia de SCV pueden tener lugar a todos los niveles: mundial (por ejemplo, a través de la Red Internacional de SCV),¹² regional (por ejemplo, a través de las OROP/A), sectorial (por ejemplo, a través de la OMI) y nacional (por ejemplo, entre los ministerios y autoridades gubernamentales pertinentes). La cooperación aumenta el intercambio de conocimientos, inteligencia, datos, capacidad y mejores prácticas, lo que en última instancia puede dar lugar a mejores resultados de cumplimiento y ejecución (Erceg, 2006). Por ello, las iniciativas de cooperación suelen ser muy valoradas por

los agentes del SCV. Por ejemplo, el presidente del grupo de trabajo de FISH-i Africa ha declarado que "la herramienta más barata para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es el intercambio de información e inteligencia a través de la cooperación entre todos los profesionales del SCV".¹³

La presentación de informes, que está estrechamente vinculada a la transparencia, "constituye una condición previa para la toma de decisiones informada y avanzada y sirve para comprender si los Estados están cumpliendo sus obligaciones y, en caso afirmativo, en qué medida" (Englander *et al.*, 2014). Sin embargo, en la actualidad no existen requisitos específicos de supervisión y presentación de informes aplicables a todas las actividades humanas que se realizan en las ABNJ o que tienen un impacto en ellas. Dichos informes son cruciales porque pueden: (1) mejorar la transparencia y aumentar la comprensión de la naturaleza de las actividades relacionadas con las ABNJ; (2) ayudar a medir el impacto de estas actividades en la biodiversidad marina; y (3) ser utilizado para fines de aplicación. Es probable que esto sea de especial interés para los Estados que no realizan actividades en las ABNJ, ya que pueden verse afectados por los impactos de las actividades de otros Estados en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

¹¹ Véase <https://globalfishingwatch.org/map-and-data/technology/>.

¹² La red IMCS es una red voluntaria informal de Estados, OROP y organizaciones regionales de integración económica, comprometida con la mejora de la eficiencia y la eficacia de las actividades de SCV relacionadas con la pesca.

¹³ Ocho Estados africanos costeros del sudeste cooperan a través del Grupo de Trabajo FISH-i Africa para hacer frente a la pesca ilegal y los delitos asociados a ella a nivel regional. Véase <https://fish-i-africa.org>.

5. El SCV en el Proyecto de Tratado de Alta Mar

El SCV puede desempeñar un papel en los cuatro elementos del "Package Deal" que se está debatiendo,¹⁴ y, a su vez, puede reforzarse mediante disposiciones que impongan a los Estados la obligación de facilitar la cooperación y la coordinación, la presentación de informes y la transparencia.

5.1. Recursos genéticos marinos

El proyecto de texto incluye disposiciones que obligan a los Estados Partes a supervisar e informar sobre el acceso a los recursos genéticos marinos (RGM) en las ABNJ (artículo 13). El seguimiento de las actividades relacionadas con los RGM podría ayudar a rastrear las actividades y sus impactos, mientras que la presentación de informes podría proporcionar información sobre quién está llevando a cabo qué tipo de actividades relacionadas con los RGM, dónde y con qué propósito. Esto podría aumentar la transparencia y facilitar el establecimiento y la aplicación de cualquier acuerdo futuro de distribución de beneficios.

5.2. Herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las AMP

El proyecto de texto sobre ABMT (por sus siglas en inglés) incluye disposiciones sobre cooperación y coordinación internacional (artículo 15), aplicación (artículo 20) y seguimiento y revisión (artículo 21). El SCV podría desempeñar un papel en el desarrollo de las propuestas de ABMT, en la aplicación de las medidas de gestión que finalmente se adopten y en el seguimiento de sus resultados. Un SCV eficaz es un factor crucial para el éxito de las AMP. Es posible que se necesiten mejoras en el control de buques y la capacidad de ejecución y la incorporación de "recursos adecuados para el seguimiento, mediante patrullas y correspondencia con los Estados del pabellón y las organizaciones de gestión de la pesca" (Rowlands et al., 2019).

5.3. Evaluaciones de Impacto Ambiental

Además de establecer unas normas míni-

mas globales para las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), el proyecto de texto incluye obligaciones para que los Estados Partes realicen notificaciones y consultas públicas, publiquen y comuniquen los resultados de las evaluaciones y garanticen la revisión de los impactos ambientales de las actividades autorizadas (artículos 34-41). Las disposiciones sobre notificación e intercambio de información en relación con las EIA podrían ser un paso importante hacia un cumplimiento y una aplicación más eficaces en general.

5.4. Desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología

El proyecto de texto incluye un resumen no exhaustivo de los tipos de actividades de creación de capacidad y transferencia de tecnología. Algunas de ellas podrían servir de base para mejorar la capacidad del SCV, como por ejemplo "Apoyo técnico... incluso para el seguimiento de los datos y la presentación de informes"; "Aumento de los vínculos de cooperación entre las instituciones regionales"; "El desarrollo y el fortalecimiento de los recursos humanos y los conocimientos técnicos a través de los intercambios, la colaboración en la investigación, el apoyo técnico, la educación y la formación y la transferencia de tecnología"; y "La colaboración y la cooperación en las ciencias marina".

5.5. Mecanismo de intercambio de información

El texto del proyecto de tratado sugiere que una plataforma de acceso abierto podría permitir a los Estados Partes acceder y publicar información sobre oportunidades de creación de capacidades y transferencia de tecnología, así como facilitar una mayor transparencia y cooperación y colaboración internacionales (artículo 51). En relación con el SCV, este mecanismo podría, por ejemplo: alentar a los Estados Partes a compartir las mejores prácticas; aumentar la capacidad para el diseño y la aplicación de tecnologías y políticas de SCV; y destacar las oportunidades para supervisar en colaboración las actividades en el mar.

¹⁴ Las negociaciones abarcarán el "Package Deal" acordado en 2011, a saber: los recursos genéticos marinos (RGM), incluidas las cuestiones relativas a la distribución de beneficios; las herramientas de gestión basada en áreas (ABMT), incluidas las áreas marinas protegidas (AMP); las evaluaciones de impacto ambiental (EIA); y la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina.

Cuadro 2. Reflexión de los principios del SCV en el proyecto de tratado

Principio	Disposiciones pertinentes del proyecto de tratado	
Cooperación y coordinación	➤ Uno de los objetivos del tratado es "fomentar la cooperación y la coordinación internacional." ➤ "Los Estados Partes cooperarán para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina", "promoverán la cooperación internacional en la investigación científica marina" y "cooperarán para establecer nuevos órganos mundiales, regionales y sectoriales, cuando sea necesario". ➤ Uno de los objetivos de la distribución de beneficios es la creación de capacidades "a través de la financiación común o de un fondo común para los cruceros de investigación y la colaboración en la recogida de muestras y el acceso a los datos". ➤ Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración y/o procesos de consulta para mejorar la cooperación y la coordinación entre diferentes instrumentos y entre las medidas de conservación y gestión. ➤ El mecanismo de intercambio de información deberá "facilitar la cooperación y colaboración internacional, incluida la cooperación y la colaboración científica y técnica."	Artículos 2, 6, 11, 14, 15, 23, 43, 46, 48, 51, Anexo.
Presentación de informes	➤ Los Estados Partes informarán sobre los resultados de la investigación, incluidos los datos recogidos y toda la documentación asociada; su utilización de los RGM y sobre la aplicación de las ABMT. ➤ Los informes de evaluación del impacto ambiental se presentarán al Órgano científico y técnico para su revisión. ➤ Cada Estado Parte supervisará e informará a la Conferencia sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente Acuerdo. ➤ Las actividades de desarrollo de capacidades incluyen "apoyo técnico para la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, incluido la vigilancia de datos y la presentación de informes".	Artículos 11, 21, 34-40, 45, 47, 50, 51, 53, Anexo.
Transparencia	➤ Los datos relacionados con los RGM se publicarán y utilizarán teniendo en cuenta las prácticas internacionales actuales en la materia. ➤ Las consultas de las ABMT/AMP "serán inclusivas, transparentes y abiertas a todas las partes interesadas". La secretaría hará pública esta propuesta, facilitará las consultas y pondrá a disposición del público todas las contribuciones recibidas." ➤ Las decisiones de la Conferencia de las Partes se pondrán a disposición del público y se transmitirán a los Estados ribereños adyacentes y a los instrumentos/órganos pertinentes. ➤ La secretaría pondrá a disposición del público los informes de los Estados sobre la aplicación de las ABMT/AMP. ➤ Los Estados Partes harán públicas las observaciones recibidas y las descripciones de cómo se abordaron durante los procesos de consulta relativos a las actividades previstas bajo su jurisdicción o control. ➤ Los Estados Partes establecerán procedimientos que permitan el acceso a la información relacionada con el proceso de EIA. ➤ La creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina deberán ser transparentes y estar impulsadas por los países. ➤ El mecanismo de intercambio de información deberá "facilitar una mayor transparencia, incluso proporcionando datos e información de referencia".	Artículos 11, 18, 19, 21, 34, 36, 41, 44, 47, 51 y 52.

6. Refuerzo de las disposiciones sobre SCV en el proyecto de Tratado

El futuro tratado de alta mar podría reforzar las obligaciones existentes y basarse en los procedimientos existentes para ayudar a garantizar la transparencia, la cooperación y la coordinación, y la presentación de informes. Muchas de las disposiciones clave del proyecto de texto permanecen entre paréntesis, por lo que los negociadores podrían tener en cuenta la necesidad de incluir disposiciones sólidas sobre SCV cuando se siga debatiendo y perfeccionando el texto. Además, a continuación se describen tres posibles vías para reforzar las disposiciones de SCV.

6.1. Reforzar las obligaciones y los principios del SCV

El tratado de alta mar podría consolidar y reforzar los principios existentes incluyendo explícitamente los principios clave del SCV, como la transparencia y la cooperación, en el artículo 5 sobre principios y enfoques generales. Esto podría garantizar que estos principios se apliquen de forma coherente en todo el acuerdo. El tratado también podría aplicar las disposiciones de aplicación de las ABMT en el artículo 20 a todo el acuerdo, de modo que los Estados Partes estén obligados a "garantizar el cumplimiento por parte de los buques que enarbolan su pabellón y la ejecución" en todos los aspectos del tratado. El tratado podría respaldar el cumplimiento de las obligaciones y reforzar la recopilación de datos y la coherencia, exigiendo el seguimiento de todos los buques que operan en alta mar. Por último, el tratado podría instar a los Estados del pabellón, a los Estados del puerto y a los Estados ribereños a que garanticen la conformidad (como en el preámbulo del ANUPP) y pedir la cooperación subregional y regional en materia de cumplimiento (como en el artículo 21 del ANUPP).

6.2. Desarrollar un papel importante para el mecanismo de intercambio de información

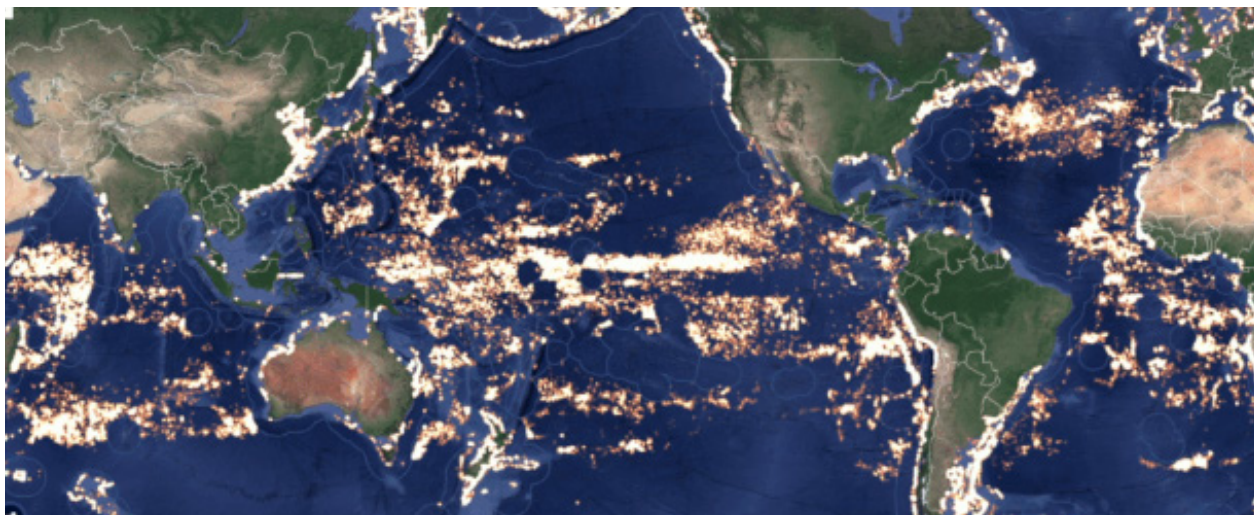
El tratado de alta mar podría definir un papel importante en materia de SCV para el

mecanismo de intercambio de información, especificando que servirá de plataforma para compartir las mejores prácticas de SCV, intercambiar datos sobre las actividades de SCV y satisfacer las necesidades de creación de capacidad en relación con las herramientas de SCV (artículo 51). El tratado podría incluir referencias específicas a la creación de capacidades de SCV para ayudar a los Estados en desarrollo a cumplir los requisitos de información y otras obligaciones del tratado. Por último, el tratado podría especificar los tipos de información sobre SCV que los Estados Partes están obligados a compartir a través del mecanismo de intercambio de información.

6.3. Incorporación de una estrategia de SCV para las propuestas de ABMT

El proyecto de texto del tratado sugiere que se podría exigir a los Estados Partes que presenten un "plan de seguimiento, investigación y revisión" como parte de las propuestas de ABMT y AMP (artículo 17). El tratado podría exigir además la presentación de una estrategia de SCV que considere las posibles herramientas tecnológicas y los marcos institucionales disponibles para garantizar su cumplimiento. Esto podría animar a los Estados Partes a considerar los tipos de herramientas de SCV que tienen a su disposición para los diferentes tipos de ABMT: en el caso de las AMP grandes y remotas, esto podría incluir la consideración de herramientas tecnológicas innovadoras, como el seguimiento por satélite; en el caso de las AMP adyacentes a los Estados ribereños, esto podría incluir la consideración de posibles asociaciones y actividades de creación de capacidades. El tratado también podría invitar a los organismos pertinentes, como las organizaciones regionales de ordenación pesqueras, a que proporcionen información sobre sus actividades de SCV y su posible papel en el cumplimiento de las ABMT.

Figura 2. Ejemplos de herramientas tecnológicas e iniciativas de cooperación que podrían explorarse mediante una estrategia de SCV



***Global Fishing Watch** utiliza datos de satélite y técnicas informáticas avanzadas para arrojar luz sobre la flota pesquera de alta mar. Fuente: Global Fishing Watch*



*Gracias a la cooperación y la coordinación, los miembros del **grupo de trabajo de FISH-i Africa** pudieron seguir la pista del FV Premier, un buque que practicaba la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y exigirle responsabilidades, lo que dio lugar a un acuerdo de 2 millones de dólares. Fuente: FISH-i Africa*

Referencias

- Ardron, J.A., Ruhl, H.A., Jones, D.O.B., 2018. Incorporating transparency into the governance of deep-seabed mining in the area beyond national jurisdiction. *Marine Policy* 89, 58–66. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.021>
- Dunn, D.C., Jablonicky, C., Crespo, G.O., Mccauley, D.J., Kroodsmas, D.A., Boerder, K., Gjerde, K.M., Halpin, P.N., 2018. Empowering high seas governance with satellite vessel tracking data. *Fish and Fisheries* 729–739. <https://doi.org/10.1111/faf.12285>
- Englender, D., Kirschey, J., Stöfen, A., Zink, A., 2014. Cooperation and compliance control in areas beyond national jurisdiction. *Marine Policy* 49, 186–194. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.11.022>
- Erceg, D., 2006. Deterring IUU fishing through state control over nationals. *Marine Policy* 30, 173–179. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2004.11.004>
- Ford, J.H., Wilcox, C., 2019. Shedding light on the dark side of maritime trade – A new approach for identifying countries as flags of convenience. *Marine Policy* 99, 298–303. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.026>
- Juan-Jordá, M.J., Murua, H., Arrizabalaga, H., Dulvy, N.K., Restrepo, V., 2018. Report card on ecosystem-based fisheries management in tuna regional fisheries management organizations. *Fish and Fisheries* 19, 321–339. <https://doi.org/10.1111/faf.12256>
- Miller, D.G.M., Slicer, N.M., Hanich, Q., 2013. Monitoring, control and surveillance of protected areas and specially managed areas in the marine domain. *Marine Policy* 39, 64–71. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.004>
- Peters, A., 2015. The Transparency Turn of International Law. *The Chinese Journal of Global Governance* 1, 3–15. <https://doi.org/10.1163/23525207-00000002>
- Pitcher, T., Kalikoski, D., Pramod, G., Short, K., 2009. Not honouring the code. *Nature* 457, 658–659. <https://doi.org/10.1038/457658a>
- Probst, W.N., 2019. How emerging data technologies can increase trust and transparency in fisheries. *ICES Journal of Marine Science*. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz036>
- Rowlands, G., Brown, J., Soule, B., Boluda, P.T., Rogers, A.D., 2019. Satellite surveillance of fishing vessel activity in the Ascension Island Exclusive Economic Zone and Marine Protected Area. *Marine Policy* 101, 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.006>
- Wright, G., Rochette, J., Gjerde, K., Seeger, I., 2018. The Long and Winding Road: negotiating a treaty for the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction (IDDRI Study, 2008).

Publicado por

Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI)
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07
Francia

Tel: +33 (0)1 45 49 76 60
Fax: +33 (0)1 45 52 63 45
Correo electrónico: iddri@iddri.org
www.iddri.org

Contacto

Equipo del proyecto STRONG High Seas en IASS: stronghighseas@iass-potsdam.de

Responsable en materia de derecho de prensa

Sébastien Treyer, Director Ejecutivo
Julio de 2019



Sobre el Proyecto STRONG High Seas

El proyecto STRONG High Seas es un proyecto quinquenal que tiene por objeto fortalecer la gobernanza regional de los océanos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. En colaboración con la Secretaría de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la Secretaría del Programa de los Mares Regionales de África Occidental y Central (Convenio de Abiyán), el proyecto tiene por objeto elaborar y proponer medidas específicas para apoyar el desarrollo coordinado de enfoques de ordenación integrados y basados en los ecosistemas para la ordenación de los océanos en las áreas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ). En este proyecto, llevamos a cabo evaluaciones científicas transdisciplinarias para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones, tanto en las regiones objetivo como a nivel mundial, un mejor conocimiento y comprensión de la biodiversidad de alta mar. Nos

comprometemos con las partes interesadas de los gobiernos, el sector privado, los científicos y la sociedad civil para apoyar el diseño de enfoques integrados e intersectoriales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en las regiones del Atlántico Sudeste y el Pacífico Sudeste. A continuación, facilitamos la entrega oportuna de estos enfoques propuestos para su posible adopción en los procesos de política regional pertinentes. Para hacer posible un intercambio interregional, aseguramos aún más el diálogo con las partes interesadas pertinentes de otras regiones marinas. Con este fin, creamos una plataforma regional de partes interesadas para facilitar el aprendizaje conjunto y desarrollar una comunidad de práctica. Por último, exploramos los vínculos y las oportunidades para la gobernanza regional en un nuevo instrumento internacional y jurídicamente vinculante sobre la diversidad biológica marina en alta mar.

Duración del proyecto: Junio 2017 – Mayo 2022

Coordinador: Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)

Asociados en la implementación: BirdLife International, Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI), Instituto Internacional del Océano (IOI), Universidad Católica del Norte, WWF Colombia, WWF Alemania

Socios regionales: Secretaría de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Secretaría del Convenio de Abiyán

Sitio web: prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas

Contacto: stronghighseas@iass-potsdam.de

Socios del proyecto STRONG High Seas



International Ocean Institute
African Region

